

등록번호	감사실 - 522
등록일자	2021. 6. 15.
결재일자	2021. 6. 15.
기안자	수석책임역 권오성

청렴^한 세상

		감사 이한규
팀장 황우진	실장 지창우	이 ^한 규
		

“올바른 감사, 깨끗한 조직, 건강한 예보”

파산재단 한국저축은행 종합감사 결과보고

2021. 6.

감사실

KDIC 예금보험공사

I. 감사실시 개요 1

1. 감사배경 및 목적
2. 감사대상 및 범위
3. 감사기간 및 인원
4. 감사 중점사항

II. 감사대상 현황 2

III. 감사 결과 3

1. 총 평
2. 지적사항(요약)
3. 모범사례(요약)
4. 적극행정 면책사항

IV. 지적사항에 대한 처분 요구 10

<별 첨> 11

1. 조치요구서
2. 모범사례
3. 감사결과심의회 심사기록부

I. 감사실시 개요

1 감사배경 및 목적

- ☐ '17.8월 파산재단 한국저축은행에 대한 종합감사를 실시하여 대출채권 관리, 소송관리 등 13건에 대해 시정 및 주의 등 조치
- ⇒ 이에 既 지적사항의 재발 여부를 점검하는 한편, 파산재단 사고 예방 및 업무 효율성 제고를 위해 업무처리 적정성 재점검 필요

2 감사대상 및 범위

- ☐ (대상) 파산재단 한국저축은행
- ☐ (범위) 직전 감사 종료일('17.9.1.) 이후부터 감사일 현재까지 업무 전반

3 감사기간 및 인원

- ☐ (기간) '21.5.24(월) ~ 5.28(금), 5영업일
- * (예비조사) '21.5.14(금) ~ 5.21(금)
- ☐ (인원) 감사실장 외 6명

< 감사실 및 파산재단간 사전·사후 간담회 개최 >

- 사전 간담회(5.24(월)) : 감사절차 설명, 파산재단 현안 및 감사시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회(5.27(목)) : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

4 감사 중점사항

□ 파산관재 업무 관련 규정 준수 여부, 대출채권 및 보유자산 관리, 업무처리 효율성·투명성 등을 집중적으로 감사

- 특히, 발견재산에 대한 채권보전조치의 적정성 여부를 중점 점검하고, 횡령 등 금융사고 예방을 위한 현금·예치금 점검과 파산관재인(代) 등의 임직원행동강령 준수 여부 점검 병행

II. 감사대상 현황

□ 일반현황

파산선고일	관재인(대리인)		보조인수
	성명	재임기간	
'13.4.30	이강식	'13.4.30 ~ '14.1.23	34
	김용국	'14.1.24 ~ '16.1.23	23
	이회우	'16.1.24 ~ '18.2.7	19
	곽성근	'18.2.8 ~ '19.7.14	18
	김해종	'19.7.15 ~ '21.2.14	14
	김용국	'21.2.15 ~ 현재	10

□ 주요 자산증감 현황

(단위 : 백만원)

구분	파산선고 전일(A)	감사착수 전일(B)	증감(B-A)
현금 및 예치금	198,368	49,232	△149,136
유가증권	23,558	1	△23,557
대출채권	662,091	48,927	△613,164
유형자산	239,278	2,829	△236,449
기타자산	373,488	3,611	△369,877

III. 감사 결과

1 총 평

- 파산관재인(代) 및 재단 직원의 임직원행동강령* 위반사례와 횡령 등 직무 관련 범죄사실은 발견되지 않음

* 제15조(알선·청탁 등의 금지), 제18조(예산의 목적외 사용 금지), 제24조(공용재산의 사적 사용·수익 금지), 제27조(금품등의 수수 금지), 제37조(정보유출 금지) 등

- 다만, 채권 회수 절차 지연 및 업무처리 불철저 등 채권관리 및 일반관리 업무 추진 과정에서 나타난 일부 문제점에 대해서는 주의, 현지시정 등 조치 요구

처분 요구사항(모범사례 포함) 총괄 현황

주의 (신분상 조치인원)	현지시정	모범사례	합계
11건 (39명)	7건	1건	19건

- 한편, 경매배당금 회수 관련 업무 추진 시 일부 결함이 발견되었으나, 관련 절차에 따라 직권면책 처리(1건)하였으며,
- 담보신탁부동산 현장 점검 및 적극적인 홍보를 통해 대출 채권을 매각하여 회수 성과를 극대화한 모범사례(1건) 발굴
- 파산재단 한국저축은행은 PF자산 및 담보신탁 부동산 등 자산이 여전히 상당 부분 잔존하고 있는 바, 잔여자산 매각 등 정리를 위한 처리방안을 강구하여 적극 추진할 필요

2 지적사항(요약)

가. 채권관리

① 경매사건의 권리신고 및 배당요구 불철저 <주의>

- 집행권원에 해당하는 잔여채권 전액을 감안하여 배당요구 종기일까지 청구금액을 확장하여야 함에도 권리신고 및 배당요구를 하지 않아 배당금 과소 수령

② 근저당권설정 부동산의 채권회수 지연 <주의>

- 대출금 연체 등 기한이익을 상실한 채무자의 근저당권 설정 부동산에 대하여 기한이익 상실 시점(12.8.15.)에 경매신청 하여 채권을 회수하여야 함에도, 담보권실행을 지연하여 경매 신청(17.7.10.)

③ 위탁채권 관리 불철저 <주의>

- 대출채권 위탁 시 채무자가 파산결정 및 개인회생개시가 결정되어 위탁관리 대상에서 제외해야 함에도 위임계약 종료를 지연(8건)

④ 불필요한 법적조치 비용 지출 <주의>

- 기 납부 현금공탁금의 회수를 위한 담보취소 신청 시 판결문이 있음에도 소멸에 의한 담보취소신청이 아닌 권리행사 최고 및 담보취소신청을 하면서 불필요한 가압류해제 비용(189,500원) 지급

10 재산조사 실시 대상자 선정 업무 불철저 <주의>

- 파산면책결정('15.2.23.)으로 재산조사 대상에서 제외하여야 하는 자를 대상자로 선정(2회)하여 조사 실시 의뢰

11 담보부동산에 대한 화재보험 가입 등 관리 불철저 <현지시정>

- 담보부동산에 대하여 가입한 화재보험 관련 질권 미설정*
- 담보부동산 매각시 잔여기간에 대한 보험료 환급 미신청** 등 관리 미이행

* 감사기간 중 한국저축은행 파산재단을 권리자로 화재보험 가입(5.27일)

** 감사기간 중 환급신청 완료(5.22일)

나. 소송관리

12 소송비용액 확정 결정 신청 미이행 <현지시정>

- 파산재단이 대법원에서 최종 승소 확정('21.3.11. 및 '21.1.28.) 되었음에도 소요된 비용에 대한 「비용액 확정 결정」을 미신청 하여 회수지연

※ 감사기간 중 소송비용확정결정 신청 완료('21.5.27)

13 파산재단 소송기록 관리 미흡 <현지시정>

- 소송 등 법적절차 종결시 회수지원시스템에 소송 결과 및 판결문을 등록하여야 하나, 종결된 사건을 진행 중인 것으로 관리(42건)하고 판결문 등록을 누락(37건)

※ 감사기간 중 회수지원시스템 반영 완료(5.20일)

⑤ 담보제공 공탁금 회수지연 <주의>

- 담보공탁금에 공탁사유가 해소되어 공탁금을 지체없이 회수하여야 함에도 불구하고 공탁금 회수를 지연(4건, 2,180만원)

⑥ 담보신탁부동산 관련 제세공과금 체납 <주의>

- 매각추진이 가능한 담보신탁부동산 관련, 「교통유발부담금 부과에 따른 집행 동의 요청의 건」의 문서를 접수 받았음에도 지연시켜, 가산금(76,600원)을 포함하여 교통유발 부담금 납부

⑦ 소송확정 채권에 대한 회수 절차 지연 <주의>

- 채무자에 대한 보증채무금 소송 및 관련 부동산에 대한 사해 행위취소소송이 재단승소 확정(19.3.22) 되었으나, 해당 부동산에 대하여 회수절차 미진행(소송확정원금 3천만원)

⑧ 채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 미이행 <현지시정>

- 기한 이익 상실로 집행권을 취득한 채무관련인의 법적조치 재산에 대하여 「채권압류 및 추심명령」 결정 확정 이후 적정한 회수·관리 절차 미이행(18건, 청구금액 180억원)

⑨ 채무조정 승인내역에 대한 사후관리 미흡 <현지시정>

- 채무조정 승인사항의 관련 서류 회수지원시스템 등록을 누락
※ 감사기간 중 회수지원시스템 등록 완료(5.17일)

다. 일반관리

14 금융거래정보 제공 통지 비용 미청구 <현지시정>

- 감사 대상기간 중 380건의 통보비용 미수령 및 특정 기간('17.9~12월)의 통보비용 미청구

15 매도가능증권평가손익 회계처리 지연 <현지시정>

- '13년도에 계상한 매도가능증권 평가손익을 감사 착수일 현재 까지 연도별 후속 측정 관리하지 않고, 관련 평가 손익을 처분 시점에 회계처리하지 않음

※ 감사기간 중 매도가능증권평가손익 정리 완료(5.27일)

16 예치금 잔액증명 등 관리 불철저 <주의>

- 파산관재인 인계·인수시 잔액확인을 위한 예치금 잔액증명서상 필수 기재사항이 기재되지 않은 잔액증명서를 발급받음

17 파산재단 보유자금 운용기준 미준수 <주의>

- 「파산재단 보유자금 운용기준」에 따라 상대적으로 금리가 낮은 요구불 예금의 운용 규모는 최근 3개월 경비 집행액 이내로 제한하여야 하나 이를 초과하여 운용('17.9월~'21.4월 기간중, 35회)

18 보유자산 상각 및 포기 결과 보고 지연 <주의>

- 상각 및 포기 사항 관련 공사에 대한 보고기한(익월 5일 이내) 미준수(상각·포기채권 115건, 채무자 78명)

3 모범사례(요약)

매각 장애요인의 적극적인 극복을 통한 회수극대화

- 채무자 신탁담보물(주택재개발 사업부지)에 설정된 선순위 지상권 문제, 시행 대행사 등의 악성 민원, 신탁담보물 환경 악화에 따른 안전문제 등 매각장애 요인에도 불구하고,
 - 적극적인 현장 점검을 통한 안전관리 강화, 지속적인 악성민원에 대한 적극적인 대응, 적극적인 매수의향자와의 협의 및 공사와의 협업을 통해 대출채권 매각 방식으로 총 203억원 회수

4 적극행정 면책사항

□ 면책대상 업무 및 관련 직원

- 면책대상 업무 : 경매 배당기일 미참석으로 인한 배당금 회수 지연
 - 부동산 경매 배당 시 배당기일에 참석하여 배당표 적정성을 파악하여 배당배제 등을 검토하고 경매배당금을 신속히 회수하여야 하나, 배당기일에 참석하지 않고 회수 지연(14일)
- 관련 직원 : 前파산관재인(代) 곽성근, 보조인(부장) 김준보

□ 면책여부 결정

○ 감사결과심의회 심의 결과 : 면책 의결

- 부실책임자 발견재산에 대해 소제기 및 승소 후 적극적인 업무처리로 원상회복 등기를 신청하고, 신속한 권리 신고로 회수극대화에 기여
- 선량한 관리자의 주의 의무를 회피하려 한 의도가 없었던 점, 배당표 변동 없이 원안대로 배당금을 회수하였고 지연기간 중 발생이자가 소액인 점 등을 종합적으로 감안

※ 감사결과심의회 면책 심의 전 면책심의회 객관성 및 전문성 강화를 위해 설치한 「적극행정면책자문단」의 자문 결과(“21.6.8), 면책으로 의견을 제시

○ 감사(監事) 면책여부 결정 : 면책 결정

- 감사는 감사결과심의회 심의 결과 등을 종합적으로 검토하여 동 면책대상 업무 관련 직원 등에 대하여 면책을 결정

□ 조치사항

- 사장 및 수감 직원에 면책결과를 통보하고, 분기 종료 후 10일 이내 감사원 통보

IV. 지적사항에 대한 처분 요구

□ 처분요구사항 일람표

(단위 : 원, 명)

번호	제 목	처분 내역			조치 기한
		종류	금액	인원	
1	경매사건의 권리신고 및 배당요구 불철저	주의	-	2	-
2	근저당권설정 부동산의 채권 회수 지연	주의	-	2	-
3	위탁채권 관리 불철저	주의	-	4	-
4	불필요한 법적조치 비용 지출	주의	-	3	-
5	담보제공 공탁금 회수지연	주의	-	5	-
6	담보신탁부동산 관련 제세공과금 체납	주의	-	2	-
7	소송확정 채권에 대한 회수 절차 지연	주의	-	4	-
8	재산조사 실시 대상자선정 업무 불철저	주의	-	4	-
9	예치금 잔액증명 등 관리 불철저	주의	-	4	-
10	파산재단 보유자금 운용기준 미준수	주의	-	5	-
11	보유자산 상각 및 포기 결과 보고 지연	주의	-	4	-
합 계			-	39	-

※ 지적사항 사후관리 전담자로 권오성 수석책임역을 지정하여 처분요구 이행여부를 상시모니터링하고 처분요구 이행진척도 확인

□ 현지조치사항 일람표

(단위 : 원, 명)

번호	제 목	조치 사항	금액	인원
1	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 미이행	제3채무자에게「추심지급 요청서」문서 발송 완료 (21.5.25)	3,605,171	-
2	채무조정 승인 내역에 대한 사후관리 미흡	채무조정 관련 서류 시스템 등록 완료(21.5.17)	-	-
3	담보부동산에 대한 화재보험 가입 등 관리 불철저	보험료 환급신청(21.5.22) 및 화재 보험 가입 완료(21.5.27)	-	-
4	소송비용액 확정 결정 신청 미이행	소송비용확정결정 신청 완료 (21.5.27)	-	-
5	파산재단 소송기록 관리 미흡	소송 결과 및 판결문 등록 완료(21.5.20)	-	-
6	금융거래정보 제공 통지 비용 미청구	금융거래정보 통지비용 청구완료(21.5.28)	-	-
7	매도가능증권 평가손익 회계처리 지연	매도가능평가손익 정리 완료(21.5.27)	-	-
합 계			3,605,171	

<별 첨>

조 치 요 구 서

번호	1		
주 의 사 항			
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	경매사건의 권리신고 및 배당요구 불철저		
1. 내 용			
가. 업무개요			
파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.			
나. 관계법령·규정 및 판단기준			
파산관재인(代)은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하므로 기한이익을 상실한 채무관련인의 발견재산에 경매를 신청한 후, 타채권자와의 경합 등을 감안하여 배당요구 종기일 이전까지 권리신고 및 배당요구를 신청함으로써 청구금액 확장을 통해 채권회수를 극대화하여야 합니다.			
다. 감사결과 확인된 문제점			
한국저축은행 파산재단은 채무관련인 홍석태 발견재산에 가압류(서울중앙 2013카단43198, '13.4.15. 결정)한 후, 집행권원을 확보(서울중앙 2013가단305010, '14.4.8. 확정)하여 채권회수를 위한 강제경매(충주지원 2020타경34103, '19.12.30)를 신청하였으나, 배당금 수령을 최대화하기 위하여 집행권원에 해당하는 잔여채권 전액을 배당요구종기일('20.4.6)까지 청구금액 확장하여야 함에도 권리신고 및 배당요구를 하지 않아 배당금을 과소 수령한 사실이 있습니다.			

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 경매사건 권리신고 및 배당 요구 시 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 경매사건 권리신고 및 배당요구 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 김해중
前 직원(부장) 김운수

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

조치요구서

번호	2	주 의 사 항		
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부	
제 목	근저당권설정 부동산의 채권 회수 지연			

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하므로 대출금 연체 등 기한이익을 상실한 채무자의 근저당권 설정 부동산에 대하여, 타채권자와의 경합가능성 등을 고려하여 신속히 채권 회수 후속 조치를 이행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

한국저축은행 파산재단은 채무자 회림종합건설 대출 실행시 부동산을 담보로 제공하여 근저당권을 설정(채권최고액 21억원, 09.10.30)하였으나, 채무자가 기한이익을 상실한 시점에(12.8.15) 담보부동산에 경매신청 하여 채권을 회수하여야 함에도 특별한 사유 없이 담보권실행을 지연하고 2017.7.10일에 경매신청(서울중앙 17타경7027)하여, 2018.4.24일에 경매 배당금 217백만원을 회수한 사실이 있습니다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 근저당권 설정 부동산의 채권회수가 지연되지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 근저당권 설정 부동산의 채권회수 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우
前 직원(부장) 이대병

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

- 제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.
- ② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.
- ③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.
- ④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.
- ⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

조 치 요 구 서

번호	3	주 의 사 항	
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	위탁채권 관리 불철저		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 2016.12.1. IBK신용정보(주)와 체결한 「채권관리 및 추심위임계약서」에 따라 대출채권을 위탁관리하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「채권관리 및 추심위임계약서」 제19조에 따라 채무자가 파산결정, 신용회복개시 등 추심이 불가능한 경우에는 위임계약을 종료하여 위탁관리 대상에서 제외해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 채무자 장석규 외 8건에 대하여 파산결정 및 개인회생개시가 결정되었음에도 위임계약 종료를 지연한 사실이 있습니다.

위탁채권 개별위임종료 지연내역

번호	차 주	사유	사건번호	사유발생일	계약종료일	비 고
1	장석규	파산면책	서울 08하면13461	'08.12.10	'17.10월	
2	오경석	개인회생	수원 15개회75224	'15.6.17	'18.7월	
3	김경석	파산면책	서울 17하면4357	'17.12.12	'18.8월	
4	지연옥	파산면책	인천 16하면309	'16.8.9	'18.8월	

번호	차 주	사유	사건번호	사유발생일	계약종료일	비 고
5	이순희	파산면책	수원 14하면5954	'15'11.18	'19.2월	
6	이장호	파산면책	창원15하면1813	'15.10.21	'18.7월	
7	윤명철	파산면책	서울18하면1626	'18.11.6	'19.3월	
8	임희대	파산면책	수원2017하면202	'17.8.31	'19.3월	
9	오석우	파산면책	수원14개회169313	'15.1.28	'19.6월	

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 추심이 불가능한 경우에는 위임계약을 종료하여 위탁관리 대상에서 제외 하도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 위탁채권 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 곽성근, 김해종
前 직원(부장) 전창민

<관련 규정>

채권 관리 및 추심 위임계약서

제19조 (개별채권의 위임계약종료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위임채권에 대한 “위임인”과 “수임인” 사이의 채권관리 등 위임은 종료되는 것으로 한다.

3. 개인·법인 회생, 신용회복이 개시되는 경우
4. 개인·법인의 파산이 선고된 경우

조 치 요 구 서

번호	4		
주 의 사 항			
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	불필요한 법적조치 비용 지출		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하므로 불필요한 법적비용이 발생하지 않도록 담보취소 신청시 판결문이 있는 경우 소멸에 의한 담보취소 신청을 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

한국저축은행 파산재단은 채무자 마론개발 관련 보증인 프리나, 이표열, 박재희, 서용호의 발견재산에 가압류(서울중앙 16카단809116, 809208, 809209, 809139)를 하였고, 그에 따른 담보제공으로 800만원의 현금공탁금을 납부하였습니다.

그러나, 발견재산 가압류시 담보제공한 공탁금을 회수하기 위하여 담보취소 신청을 하면서, 판결문이 있음에도 소멸에 의한 담보취소신청을 하지 않고, 권리행사최고 및 담보취소신청을 하면서 기조치한 가압류를 해제하여 불필요한 가압류해제 비용을 지급(189,500원)한 사실이 있습니다.

※ 대여금소송이 확정(서울중앙 16차전172092, '16.7.12)되어 압류를 하여야 함에도, 불필요하게 가압류를 하여 현금공탁(공탁금은 회수완료함)과, 가압류 비용 지출함

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 적절한 법적 조치를 통해 불필요한 비용이 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 법적조치 업무 수행 시 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 곽성근
前 직원(부장) 유동호

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

조 치 요 구 서

번호	5	주 의 사 항	
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	담보제공 공탁금 회수 지연		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하므로 채무자의 발견재산에 대한 채권보전조치 시 법원에 납입한 담보공탁금에 대하여 집행권원 확보 등 회수 사유가 발생한 경우에는 신속하게 해당 공탁금을 회수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 채무관련인 티이씨앤알 외 3건에 대하여 공탁사유가 해소되어 공탁금을 지체없이 회수하여야 하나 공탁금 회수를 지연한 사실이 있습니다.

담보제공 공탁금 회수 지연 내역

관련인	관련사건	공탁일자	공탁금 (만원)	판결 확정일	담보취소 신청일	회수일	비고
티이씨앤알	서울중앙 2016카단808450	'16.8.23	1,060	'17.9.2	'17.12.27	'18.1.23	신청지연
한영근	서울중앙 2016카단807650	'16.8.10	800	'16.12.21	'17.4.12	'17.9.7	신청지연
(주)태원	서울중앙 2017카단813062	'17.11.2	120	'18.1.27	'18.7.9	'18.8.31	신청지연
양성욱	서울중앙 2015카단34510	'15.4.3	200	'16.9.9	'17.4.14	'18.7.12	회수지연

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 공탁 사유가 해소될 경우 공탁금을 지체 없이 회수하도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 공탁금 회수 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 곽성근
前 직원(부장) 이대병, 전창민, 유동호

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

조 치 요 구 서

번호	6	주 의 사 항	
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	자산회수부
제 목	담보신탁부동산 관련 제세공과금 체납		
1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 자산회수부의 「담보신탁부동산 '14년 이후 부과 당해세 및 신탁사 선지출비용 관련 업무 지침('16.02.18.)」에 따라 매각추진이 가능한 담보신탁부동산 관련 각종 제세공과금 등의 체납으로 인한 가산금 및 신탁사 선지출비용에 따른 지연 손해금 발생을 방지 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 '20.10.23. 채무자 송태식, (주) 청안디앤씨 담보신탁부동산의 신탁사인 교보자산신탁(주)로부터 「교통유발부담금 부과에 따른 집행 동의 요청의 건」의 문서를 접수 받았으나, 납부동의를 지연하여 인천시 남동구청으로부터 「압류 및 공매예고통지서, '21.02.02」 ('21.02.16.교보자산신탁(주)로부터 전달 받음)를 발부 받은 이후 가산금을 포함하여 '21.02.28. 납부(동의)한 사실이 있습니다.			

대상 부동산 및 체납내역

채무자	대출잔액 (단위: 억원)	부동산 내역	체납내역(단위: 원)			비고
			본세	가산금	합계	
(주)청안 디에씨 등	246	인천시 남구 간석동 273-1,316-1 리더스타워 내	2,553,430	76,600	2,630,030	

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 매각추진이 가능한 담보신탁부동산 관련 각종 제세공과금 등의 체납으로 인한 가산금 및 신탁사 선지출비용에 따른 지연 손해금 발생 방지에 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 매각 추진이 가능한 담보신탁부동산 관련 제세공과금 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 김해종
 직원(부장) 이완식

<관련 규정 등>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

담보신탁부동산 '14년이후 부과 당해세 및

신탁사 선지출 비용 관련 업무 지침

('16.2.18. PF자산회수부-243)

- (업무지침) 매각추진이 가능한 담보신탁부동산과 관련하여 체납된 지방세등 당해세 및 신탁사가 선지출한 비용을 우선수익자(파산재단 등)이 대납 및 가지급금 처리하고 매각대금 분배시 우선공제

조 치 요 구 서

번호	7		
주 의 사 항			
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	소송 확정 채권에 대한 회수 절차 지연		
1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항 (‘14.6.24 청산회수기획부-1960)」에 따라 대출금의 만기일이 지난 경우 상환 독촉 통지 후 미이행 시 채무자 등의 발견재산이나 담보물건에 대하여 경매 등 법적절차를 조속히 진행하여야 하며, 소송이 확정되어 집행권을 취득한 경우에는 채무관련인의 발견재산에 대하여 타 채권자와의 경합가능성을 고려하여 신속히 회수 절차를 진행하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 채무자 유천1동재건축조합 관련인 정일용에 대한 보증채무금 소송이 ‘16.4.21. 확정* 되었고, 관련 부동산에 대한 사해행위취소소송이 ‘19.3.22. 재단승소 확정 되었으나, 감사 임점일인 ‘21.5.14. 현재까지 해당 부동산에 대하여 회수절차를 진행하지 않은 사실이 있습니다.			

*** '16.4.21. 조정 확정된 판결문 주문**

“정일용은 원금30,000,000원에 대하여 2008.7.20.부터 갚는 날까지 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.”

※ 감사 임점일 (5.14현재) 지연배상금 : $(30,000,000\text{원} \times 12\% \div 365\text{일}) \times 4,316\text{일} = 42,568,767\text{원}$

사해행위취소소송 승소 대상 부동산 내역

(단위 : 백만원)

채무자 (관련자)	소송확 정원금	사해행위취소소송 승소 대상 부동산			사해소송 확정일	집행권원 확정일
		소유자	소재지	kb부동산 시세		
유전동 재건축 (정일용)	30	정일용	대전시 중구 유전동 322-1 현암에버드림아파 트 1002호	195	'19.3.22	'16.04.21

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 소송이 확정되어 집행권을 취득한 경우에는 채무관련인의 발견재산에 대하여 타 채권자와의 경합가능성을 고려하여 신속히 회수절차를 진행 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 소송 확정 채권에 대한 회수 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 곽성근, 김해중
現 파산관재인(代) 김용국
직원(부장) 이완식

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

- 제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.
- ② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.
- ③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.
- ④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.
- ⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

조치요구서

번호	8	주 의 사 항		
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	조사총괄부	
제 목	재산조사 실시 대상자 선정 업무 불철저			

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 엄정한 부실책임추궁 및 지원자금 회수극대화를 위하여 「예금자보호법」 및 「재산조사 업무기준」 등에 따라 부실관련자의 재산에 대한 자료제공 요구 등 재산조사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「재산조사 업무기준」 제5조(재산조사 대상자 제외 요건)에 따라, 제외 요건에 해당하는 자는 재산조사 대상에서 제외함으로써 불필요한 재산조사에 따른 채무면제자의 불편을 해소하고 민원 발생을 예방하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 파산면책 결정으로 재산조사 대상에서 제외하여야 하는 자를 조사 대상자로 선정하여 조사 실시를 의뢰한 사실이 있습니다.

재산조사 제외 대상자에 대한 재산조사 실시 내역

(단위 : 원)

재산조사 제외 사유	사유발생일 (면책결정일)	재산조사 실시 현황		
		채무자	조사차수	조사대상자 선정시작일
파산면책 결정	'15.2.23.	김정태	일반2003-1(급여)	'20.2.29.
			일반1908(급여)	'19.8.22.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 재산조사 대상자 선정시 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 재산조사 대상자 선정 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 김해종
前 직원(부장) 유동호, 김운수
직원(부장) 안혜정

<관련 규정>

재산조사 업무기준

제5조(재산조사 대상자 제외 요건) ① 파산관재인 대리인등은 제4조에 따른 재산조사 실시 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산조사 대상에서 제외한다.

1. ~ 3. (생략)
 4. 제4조 제6호 내지 제7호에 해당하는 자 중 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산절차가 개시되어 면책이 결정된 경우
 5. ~ 7. (생략)
- ② (생략)

조치요구서

번호	9	주 의 사 항	
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	예치금 잔액증명 등 관리 불철저		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항」(14.6.24)에 따라 예치금 관리를 위하여 법원의 허가를 받은 금융기관에만 예치금계좌를 개설·운용하며 금융거래특약체결을 체결하여야 합니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 예치금 잔액증명서를 발급받을 경우 「예금거래에 관한 특별 약정」에 따라 거래점 이외의 거래금지 및 질권설정여부가 기재된 증명서를 발급받아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우, 파산관재인(代) 인계·인수시 잔액확인을 위한 예치금 잔액증명서상 필수 기재사항이 기재되지 않은 잔액증명서를 발급받은 사실이 있습니다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 예치금 잔액증명서상 필수 기재사항이 기재된 잔액증명서를 발급받도록 유의하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 예치금 잔액 증명 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 곽성근, 김해종
직원(과장) 이나연

<관련 규정 등>

파산재단 관리 유의사항

○ 예치금 관리

- 법원의 허가를 받은 금융기관(지점단위)에만 예치금계좌를 개설·운용하며 금융거래 특약체결

· 특약내용 : 타지점에서의 인출금지, 매월 잔액증명서 및 거래내역서 발급

예금거래에 관한 특별 약정

<필수사항>

제2조(거래점 이외의 거래금지)“갑”과“을”간의 은행 거래에 있어서“갑”은“을”의 점포에서만 거래하여야 하며,“을”은 같은 은행의 다른 지점에서 인출할 수 없도록 제한조치를 하여야 한다.

<필수사항>

제7조(잔액증명서 기재사항) 잔액증명서 발급 시에는 상기 제2조 내용과 질권설정여부를 기재하여 발행한다.

조 치 요 구 서

번호	10	시 정 사 항	
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	파산재단 보유자금 운용기준 미준수		

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)는 보유자산 매각 등을 통해 자금을 회수하고, 이를 파산채권자들에게 배분하기 전까지 발생하는 일시적 잉여자금을 시중 금융기관에 예치하여 회수금액을 극대화하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

「파산재단 보유자금 운용기준」 제3조(자금 운용)는 상대적으로 금리가 낮은 요구불 예금상품으로 운용할 수 있는 자금의 규모를 아래와 같이 제한하여 기회손실을 방지하도록 하고 있습니다.

- 아 래 -

1. 미지급배당금 등 인출 시기가 확정되지 않은 수시 소요자금
2. 재단운영경비 등 경상적으로 소요되는 자금으로서 직전 3개월간의 집행액(1천만원 이하일 경우 1천만원까지) 이내의 자금

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행의 '17.6월부터 '21.4월까지의 경비 집행액과 '17.9월부터 '21.4월까지의 매월 말 요구불 예금 계좌의 잔액을 비교대사한 결과, 직전 3개월간의 집행액을 초과하는 사례가 35회 발생하여 「파산재단 보유자금 운용기준」을 준수하지 않은 사실을 확인하였습니다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

파산재단 한국저축은행은 본 감사결과를 수용하면서 향후 「파산재단 보유자금 운용기준」을 준수하여 보유자금을 운용하겠다는 의견을 제시하였습니다.

2. 조치사항

파산관재인(代)은 향후 보유자금 운용 시 유사한 문제가 발생하지 않도록 자금운용 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 곽성근, 김해중
現 파산관재인(代) 김용국,
직원(차장) 이정은

<참고> 한국저축은행 파산재단 운영경비계좌 잔액 검토내역

(단위 : 천원)

시 점	직전 3개월 운영경비(A)	계좌 잔액(B)	초과액(B-A)
		3,471,320	2,684,839
'17.9.30	786,481	901,457	△ 191,974
'17.10.31	1,093,431	7,713,030	6,592,651
'17.11.30	1,120,379	626,195	△ 540,639
'17.12.31	1,166,834	1,086,714	109,438
'18.1.31	977,276	757,517	177,241
'18.2.28	580,276	551,320	27,195
'18.3.31	524,125	9,719,310	9,350,769
'18.4.30	368,541	1,661,228	1,316,193
'18.5.31	345,035	4,983,991	4,600,884
'18.6.30	383,107	870,313	499,180
'18.7.31	371,133	10,351,820	9,958,598
'18.8.31	393,222	466,437	133,817
'18.9.30	332,620	680,318	312,919
'18.10.31	367,399	2,288,176	1,755,754
'18.11.30	532,422	516,373	△ 52,011
'18.12.31	568,384	2,685,901	2,152,411
'19.1.31	533,490	2,535,692	2,160,787
'19.2.28	374,905	740,792	308,209
'19.3.31	432,583	1,070,030	624,699
'19.4.30	445,331	449,324	19,302
'19.5.31	430,022	687,375	223,898
'19.6.30	463,477	1,468,823	1,039,004
'19.7.31	429,819	3,640,102	3,221,462
'19.8.31	418,640	7,628,126	7,332,774
'19.9.30	295,352	287,413	△ 34,219
'19.10.31	321,632	298,207	△ 26,194
'19.11.30	324,401	663,024	321,999
'19.12.31	341,025	811,923	474,314
'20.1.31	337,609	2,218,564	1,867,245
'20.2.29	351,319	2,247,151	1,889,905
'20.3.31	357,246	280,537	△ 33,509
'20.4.30	314,046	1,614,892	1,288,951
'20.5.31	325,941	811,249	514,834
'20.6.30	296,415	1,371,510	978,124
'20.7.31	393,386	1,341,862	980,656
'20.8.31	361,206	428,215	58,637
'20.9.30	369,578	623,823	313,678
'20.10.31	310,145	953,041	645,391
'20.11.30	307,650	300,851	8,078
'20.12.31	292,773	303,759	△ 353,884
'21.1.31	657,643	3,746,866	3,082,564
'21.2.28	664,302	508,001	△ 149,338
'21.3.31	657,339	276,960	△ 38,684
'21.4.30	315,644		

<관련 규정>

파산재단 보유자금 운용기준

제3조 (자금 운용) ① 다음 각 호의 경우에는 보유자금을 요구불 예금상품으로 운용할 수 있다.

1. 미지급배당금 등 인출 시기가 확정되지 않은 수시 소요자금
2. 재단운영경비 등 경상적으로 소요되는 자금으로서 직전 3개월간의 집행액(1천만원 이하일 경우 1천만원까지) 이내의 자금
- ② 요구불 예금상품은 수익성을 고려하여 시장금리부 금융상품(MMDA)등으로 운용한다. 다만, 인출시기 및 예치규모 등이 시장금리부 금융상품으로 운용이 곤란한 경우에 한해서 보통예금으로 운용할 수 있다.
- ③ 차기 배당자금 등은 예금자보호법에 의해 보호되는 저축성 예금상품을 대상으로 운용하여야 한다.

조 치 요 구 서

번호	11	시 정 사 항		
관련기관	파산재단 한국저축은행		소관부서	회수총괄부
제 목	보유자산 상각 및 포기결과 보고 지연			

1. 내 용

가. 업무개요

파산관재인(代)은 보유자산 중 환가 실익이 없거나 환가 가능성이 없어 지속적으로 관리하는 데 비용이 발생하는 경우 재무상태표에서 제외하는 등 보유자산에 대한 상각 및 포기 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령·규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「파산재단 보유자산 상각 및 포기 기준」 제9조(사후관리)에 따라 보유자산의 상각 및 포기 결과를 익월 5일까지 공사의 담당부서장 앞으로 보고하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 아래와 같이 자산 상각 및 포기 결과에 대한 보고를 지연한 사실이 있습니다.

보유자산 상각(포기) 보고 지연 내역

(단위 : 원)

자산 상각(포기) 시기	자산 상각(포기) 내역		공사 보고일	지연 일수
	채무자 수	상각(포기) 대상 금액		
' 17. 12월	2명	3,100,061	' 18.7.5.	181일
' 18. 5월	9명	1,480,759,496	' 18.7.5.	30일
' 18. 7월	32명	21,186,545,761	' 18.8.9.	4일
' 19. 2월*	35명	10,589,195,284	' 19.4.1.	27일

* 자산 상각(포기) 관련 품의('19.2.26~2.28)후 '19.3.6일에 상각 및 포기 이행

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 판단

한국저축은행 파산재단은 본 감사결과를 수용하면서 향후 보유자산
상각 및 포기 결과에 대한 보고기한을 준수하겠다는 의견을 제시
하였습니다.

2. 조치 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 보유자산
상각 및 포기 결과의 공사에 대한 보고업무에 만전을 기하여 주시기
바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) 이회우, 박성근,
前 직원(부장) 유동호, 김운수

<관련 규정>

파산재단 보유자산 상각 및 포기 기준

제9조(사후관리) ① (생략)

② 파산관재인은 자산상각 및 자산포기 결과를 매월 말일을 기준으로 익월 5일까지 담당부서장 앞으로 보고하여야 한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
1	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 미이행 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항(14.6.24 청산회수기획부-1960)」에 따라 기한의 이익을 상실하여 집행권을 취득한 경우, 채무관련인의 발견재산에 대하여 타 채권자와의 경합가능성을 고려하여 신속히 회수절차를 진행하고, 채권압류 및 추심명령 결정 확정 이후 진술 최고 등을 통하여 피압류 채권 유무 등을 확인한 후 추심금 지급을 요청 하는 등 회수관리를 철저히 하여야 합니다.	파산재단 한국 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
		다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 부실채무자 (주)이한의 연대보증인 이만용 등의 법적조치 재산에 대하여 「채권압류 및 추심 명령」 결정 확정 이후 제3채무자가 법원에 제출한 진술서등을 열람하여 신속하게 피압류 채권 유무 등을 확인하고 적정한 「회수·관리」 절차를 진행하여야 함에도 감사 착수일 현재까지 이를 이행 하지 아니한 사실이 있습니다. 또한, 제3채무자에게 「압류채권에 대한 추심금지급 요청」 문서를 발송한 이후에 그 결과를 확인하지 않았거나, 「정상계약 유지 중으로 추심불가」 확인 이후 보험 계약의 부활 기한이 경과하였음에도 재 확인 하지 않은 사실이 있습니다. 2. 조치 사항 감사기간 중 제3채무자에게 「추심지급 요청서」 문서 발송 완료* (‘21.5.25) * 추심금액 3,605,171원 회수 확인(‘21.6.7)	

<참고>

채권압류 및 추심명령 현황

(단위 : 백만원)

No	관할 법원	사건번호	사건명	청구 금액	법적조치대상	주채무자	비 고
1	서울 중앙	2014타채 6042	채권 압류 및 추심	8,831	삼성생명	(주)이한	보증인 이만용
2	서울 중앙	2014타채 18000	"	9,065	현대해상	(주)이한	보증인 이만용
3	성남 지원	2014타채 13942	"	10	현재해상	김복남	보증인 정주식
4	서울 중앙	2015타채 100301	"	1,896	삼성생명	(주)이프	보증인 신동진
5	서울 중앙	2016타채 106613	"	2,203	신한생명	(주)이프	보증인 진종국
6	서울 중앙	2015타채 102647	"	50	현대해상	(주)센추리21	보증인 송보영
7	서울 중앙	2016타채 32176	"	58	상성화재, 동부생명,한화생 명,케이디비 생명	(주)센추리21	보증인 송보영
8	서산 지원	2017타채 51545	"	50	삼성생명	최승열	
9	서울 중앙	2019타채 107895	"	868	케이비손보 시티은행	한지산업 개발(주)	
10	성남 지원	2017타채 55699	"	50	한화생명	박재현	
11	서울 중앙	2015타채 105348	"	868	우정사업본부	한지산업 개발(주)	보증인 송왕중
12	서울 중앙	2014타채 29729	"	6	에이아이에이인터 내셔널리미티드	(주)하나온 엘디엠	보증인 장인영
13	서울 중앙	2015타채 4354	"	242	농협생명	(주)르셀	보증인 김영희
14	서울 중앙	2015타채 2639	"	2,795	삼성화재해상 교보생명	몰리드브 코리아	보증인 전영만
15	서울 중앙	2017타채 111910	"	63	삼성화재해상	정봉호	
16	서울 중앙	2015타채 2621	"	6	라이나생명 신한생명	권지혁	
17	서울 중앙	2015타채 2621	"	26	신한생명	권지혁	
18	서울 중앙	2015타채 101023	"	45	에이아이에이생명	박병재	

<관련규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
2	채무조정 승인 내역에 대한 사후관리 미흡 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 장기 연채채권의 조기 회수와 채무자의 경제적 자활 지원을 위하여, 정상적인 채무변제를 기대할 수 없는 채무 관련자에 대한 채무조정 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 채무자 채무조정기준」 제22조(사후관리) 및 「채무조정 업무 관련 유의사항 안내」(채권관리부51, '19.1.31.) 등에 따라 채무조정 관련 서류를 작성하고 회수지원시스템에 관련 증빙서류를 누락 없이 등록하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 채무관련인 오용삼에 대한 채무조정 승인('20.5.6.) 이후 채무조정 관련 서류를 회수 지원시스템에 등록하지 않은 사실이 있습니다. 2. 조치 사항 감사기간 중 채무조정 관련 서류 시스템 등록 완료('21.5.17)	파산재단 한국 저축은행

<관련 규정>

파산재단 채무자 채무조정기준

제22조(사후관리) ① (생략)

② 파산관재인 대리인은 재산조사결과 및 사후관리대장 등 채무조정에 따른 관련서류를 작성하고 보존기한까지 비치하여야 한다.

채무조정업무 관련 유의사항 안내(채권관리부-51, 2019.01.31.)

□ 채무조정신청 등록 시 회수지원시스템(CSI)에 채무조정신청 및 관련된 모든 증빙서류를 첨부 파일로 등록

○ 공사 승인 건 뿐만 아니라 파산재단 전결 건도 첨부파일로 반드시 등록

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
3	담보부동산에 대한 화재보험 가입 등 관리 불철저 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권 관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 부동산 매각 사무처리 기준」 제8조(보험가입) 및 저축은행 대출규정 제108조(보험가입)등에 따라 담보로 취득한 동산 부동산 중 화재로 소실의 대상이 되는 물건에 대하여 화재보험을 가입 하여야 합니다. 또한, 소유자 등이 화재보험을 가입하였을 경우 질권설정 등으로 채권보전조치를 하여야 하며, 화재보험 만료일 이전에 대상 담보물건이 매각이 될 경우 잔여 기간에 대하여 보험료에 대해 환급 신청하여 회수하여야 합니다.	파산재단 한국 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																					
		다. 감사결과 확인된 문제점 한국저축은행 파산재단의 경우 채무자 정호 하우스(주)의 담보부동산 중 화재보험 가입 기간에 매각된 105호 등 3개호의 잔여기간에 대한 보험료 환급을 신청하지 아니한 사실이 있습니다. 또한, 채무자 (주)위너스시티 담보부동산 「서울시 서초구 반포동 19-1 지하상가 117개호」는 관리업체가 가입한 화재보험에 대하여 질권 설정이 불가능 함에도 한국저축은행 파산 재단을 권리자로 하는 화재보험을 가입하지 않은 사실이 있습니다. <u>화재보험 가입 관련 담보부동산 현황</u> (단위:억원) <table><tr><th>채무 자</th><th>대출 원금 (잔액)</th><th>담보부동산</th><th>매매계약 체결일</th><th>잔금 완납일</th></tr><tr><td rowspan="3">정호 하우스 (주)</td><td rowspan="3">30 (9)</td><td>대전지 중구 문화동 1-31하우스스토리 상가 105호</td><td>'20.12.30.</td><td>'20.12.30.</td></tr><tr><td>위 108호</td><td>'20.06.18.</td><td>'20.07.22</td></tr><tr><td>위 109호</td><td>'20.12.30.</td><td>'21.01.26</td></tr><tr><td>(주)위너 스시티</td><td>30 (24)</td><td>서울시 서초구 반포동 19-1 지하상가 117개호</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 보험료 환급신청('21.5.22) 및 한국저축은행 파산재단을 권리자로 하는 화재보험 가입 완료('21.5.27)	채무 자	대출 원금 (잔액)	담보부동산	매매계약 체결일	잔금 완납일	정호 하우스 (주)	30 (9)	대전지 중구 문화동 1-31하우스스토리 상가 105호	'20.12.30.	'20.12.30.	위 108호	'20.06.18.	'20.07.22	위 109호	'20.12.30.	'21.01.26	(주)위너 스시티	30 (24)	서울시 서초구 반포동 19-1 지하상가 117개호	-	-	
채무 자	대출 원금 (잔액)	담보부동산	매매계약 체결일	잔금 완납일																				
정호 하우스 (주)	30 (9)	대전지 중구 문화동 1-31하우스스토리 상가 105호	'20.12.30.	'20.12.30.																				
		위 108호	'20.06.18.	'20.07.22																				
		위 109호	'20.12.30.	'21.01.26																				
(주)위너 스시티	30 (24)	서울시 서초구 반포동 19-1 지하상가 117개호	-	-																				

<관련 규정>

파산재단 부동산 매각사무 처리기준

제8조(보험가입) ①화재 등 사고의 영려가 있는 부동산은 보험에 가입하여야 한다.

②보험가입금액은 최근 감정가격으로 하여야 한다. 다만, 공매 진행중인 미매각 부동산은 보험 가입시점의 공매예정가격을, 매매계약이 체결된 부동산은 매각금액을 최근 감정가액으로 볼 수 있다.

③보험계약은 파산관재인 명의로 체결하며, 보험가입대상 부동산의 일괄보험가입으로 보험료 절감이 가능할 경우에는 일괄하여 보험에 가입한다.

④보험가입기간은 1년을 단위로 하여야 한다. 다만, 매각 진행상황에 따라 그 기간을 달리할 수 있으며, 매매로 인한 소유권이전시 보험기간이 남아있는 경우에는 보험계약을 해지하여 미경과 보험료를 회수한다.

⑤보험계약을 체결한 경우에는 보험증권을 받아 영수증과 함께 관리한다.

상호저축은행 대출규정

제108조(보험가입) ①담보로 취득한 동산,부동산 중 화재로 소실의 대상이 되는 물건에 대하여 화재보험 등에 가입하여야 한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
4	소송비용액 확정 결정 신청 미이행 * 회보불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 제4조(관재인등의 의무)에 따라 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하므로 소송이 최종적으로 확정 되면 해당 소송에 소요된 비용에 대하여 「비용액 확정 결정」을 신청하여 확정 받고, 대상자에게 청구하여 신속하게 회수 하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 채무자 (유)엘시 및 (주)에이앤티산업개발 관련 소송에서 파산재단(한국자산신탁, 하나 자산신탁 등)이 대법원에서 최종 승소 확정 되었음에도 소송비용액 확정을 신청하지 않은 사실이 있습니다.	파산재단 한국 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																				
		소송비용액확정결정 신청 관련 소송 내역 (단위 : 원) <table><tr><th>사건번호</th><th>대상자</th><th>소송가액 (대법원)</th><th>소송 확정일</th><th>비고</th></tr><tr><td>대법원 2020다 284427</td><td>진원종합 건설(주) (엘시)</td><td>391,645,140</td><td>'21.03.11</td><td>'21.6.8 신청완료</td></tr><tr><td>대법원 2020다 274543</td><td>오희철 (에이앤티 산업개발)</td><td>790,500,000</td><td>'21.01.28</td><td>'21.5.24 신청완료</td></tr><tr><td>대법원 2021다 201139</td><td>김수광 외1</td><td>149,208,613</td><td>'21.4.8</td><td>'21.5.27 신청완료</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 소송비용확정결정 신청 완료 ('21.5.27)	사건번호	대상자	소송가액 (대법원)	소송 확정일	비고	대법원 2020다 284427	진원종합 건설(주) (엘시)	391,645,140	'21.03.11	'21.6.8 신청완료	대법원 2020다 274543	오희철 (에이앤티 산업개발)	790,500,000	'21.01.28	'21.5.24 신청완료	대법원 2021다 201139	김수광 외1	149,208,613	'21.4.8	'21.5.27 신청완료	
사건번호	대상자	소송가액 (대법원)	소송 확정일	비고																			
대법원 2020다 284427	진원종합 건설(주) (엘시)	391,645,140	'21.03.11	'21.6.8 신청완료																			
대법원 2020다 274543	오희철 (에이앤티 산업개발)	790,500,000	'21.01.28	'21.5.24 신청완료																			
대법원 2021다 201139	김수광 외1	149,208,613	'21.4.8	'21.5.27 신청완료																			

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
5	파산재단 소송기록 관리 미흡 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 파산재단 자산 회수 과정에서 발생하는 소송을 총괄하고, 소송 종결 시 추가적인 법적 분쟁 가능성 등에 대비하여 소송 기록을 체계적으로 유지하는 업무를 수행하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 소송정보 공유 활성화 방안」(회수총괄부1212, '17.6.5.)에 따라 종결된 소송의 결과와 판결문을 회수지원 시스템에 등록하여 소송정보를 축적하고, 향후 유사한 쟁점을 다투는 소송에서 활용하는 등 소송업무의 효율성을 제고하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 감사과정에서 '17.9월 이후 제기된 소송의 회수지원시스템상 진행경과를 대법원 사건 기록과 비교한 결과, 한국저축은행 파산 재단은 풍림산업이 제기한 조사확정재판 이의의 소 등 42개의 사건(붙임1 참조)이 판결 확정 등으로 종결되었으나, 회수지원 시스템상 진행 중인 사건으로 관리하고 있는 사실을 확인하였습니다.	파산재단 한국 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
		또한, 감사 착수일 기준으로 회수지원 시스템에 판결문이 등록되지 않은 사건의 목록과 대법원 사건기록을 비교한 결과 신문애가 제기한 조사확정재판 이의의 소 등 37개 사건(붙임2 참조)의 판결이 확정된 후 상당한 기간이 경과하였음에도 회수지원 시스템상 판결문 등록을 누락하고 있는 사실을 확인하였습니다. 2. 조치 사항 감사기간 중 소송 결과 및 판결문 등록 완료('21.5.20)	

<붙임1> 회수지원시스템 소송결과 입력 누락명세

연번	관할법원	사건번호	사건명	소제기일	종결일
1	대법원	16다231815	조사확정재판 이의의 소	'16.06.30	'20.12.12
2	대법원	18다254126	조사확정재판 이의의 소	'18.07.25	'18.11.16
3	대법원	19다223235	추심금	'19.03.21	'19.06.27
4	대법원	21다201139	소유권이전등기 등	'21.01.05	'21.04.08
5	헌법재판소	15헌바394	기타	'15.12.16	'17.06.29
6	헌법재판소	16헌바47	기타	'16.01.29	'17.06.29
7	서울고법	17나2000450	손해배상	'17.01.04	'17.11.01
8	서울고법	17나2046722	추심금	'17.08.24	'19.02.13
9	서울고법	17누69030	징수금	'18.02.20	'18.03.27
10	서울중앙	11가합39583	채권양도대금	'11.04.21	'12.04.13
11	서울중앙	14카단805200	가압류	'14.06.26	'14.06.26
12	서울중앙	15카단35489	가압류	'15.04.01	'15.04.01
13	서울중앙	15카단807469	가압류	'14.07.29	'16.07.13
14	서울중앙	16가단5267046	대여금	'16.11.10	'17.01.11
15	서울중앙	16가단5267213	대여금	'16.11.10	'16.12.20
16	서울중앙	16가단5269455	대여금	'16.11.10	'17.01.25
17	서울중앙	16가단5269592	대여금	'16.11.10	'17.01.11
18	서울중앙	16가합562088	추심금	'16.10.18	'17.07.19
19	서울중앙	17가단5215783	대여금	'17.11.14	'19.07.23
20	서울중앙	17차전231959	대여금	'17.05.29	'17.06.16
21	서울중앙	17차전30671	대여금	'17.01.18	'17.03.13
22	서울중앙	17카단801711	채권가압류	'17.02.08	'17.03.06
23	서울중앙	17카단804010	근저당권부채권가압류	'17.03.31	'17.04.18
24	서울중앙	17카단810967	채권가압류	'17.08.23	'17.09.05
25	서울중앙	17카단811664	근저당권부가압류	'17.09.04	'17.09.20
26	서울중앙	17카단813062	채권가압류	'17.10.26	'17.11.03
27	서울중앙	18카단800193	유체동산인도청구권가압류	'18.01.04	'18.01.15
28	서울중앙	18카단800194	유체동산인도청구권가압류	'18.01.05	'18.01.15
29	서울중앙	19가단5110318	소유권이전등기등	'19.05.16	'20.05.27
30	서울중앙	19가합557483	추심금	'19.08.20	'19.09.04
31	서울중앙	19가합577746	공탁금출급청구권확인	'19.11.04	'21.04.01
32	서울중앙	19가합577746	공탁금출급청구권확인	'19.11.14	'21.04.01
33	서울중앙	19차전467365	대여금	'19.10.29	'19.11.01
34	서울중앙	19차전470049	대여금	'19.10.31	'20.03.13
35	서울중앙	20나37002	소유권이전등기등	'20.06.22	'20.12.08
36	서울중앙	20차전317572	대여금	'20.07.03	'20.07.17
37	서울중앙	20차전317573	대여금	'20.07.03	'20.08.10
38	서울동부	19카단53889	채권가압류	'19.12.09	'20.01.23
39	서울회생	19회확100132	채권조사확정재판	'19.07.09	'20.01.21
40	인천지법	16가단256233	소유권이전등기	'16.12.21	'17.11.30
41	인천지법	18가단215861	소유권이전등기	'18.03.22	'20.07.03
42	대전지법	15가단207683	사해행위취소	'15.04.09	'18.11.08

<붙임2> 회수지원시스템상 판결문 미등록 명세

연번	관할법원	사건번호	사건명	소제기일	판결일
1	대법원	18다254126	조사확정재판 이의의 소	'18.07.25	'18.11.16
2	대법원	19다223235	추심금	'19.03.21	'19.06.27
3	대법원	21다201139	소유권이전 등기 등	'21.01.05	'21.04.08
4	헌법재판소	15헌바394	기타	'15.12.16	'17.06.29
5	헌법재판소	16헌바47	기타	'16.01.29	'17.06.29
6	서울고법	13나44835	부당이득반환	'13.09.16	'14.02.18
7	서울고법	18나2033228	소유권이전등기	'18.07.03	'20.04.22
8	서울고법	19나2005916	사해행위취소	'19.01.28	'19.11.07
9	서울중앙	11가소2729766	부당이득반환	'11.12.19	'13.02.19
10	서울중앙	11가합39583	채권양도대금	'11.04.21	'12.04.13
11	서울중앙	13가소814716	대여금(채무부존재확인)	'13.05.16	'13.11.29
12	서울중앙	15가단5295198	대여금	'15.08.24	'15.12.10
13	서울중앙	16가단5000823	기타	'16.01.05	'16.08.31
14	서울중앙	16가단5261963	대여금	'16.11.03	'16.12.20
15	서울중앙	16가단5267046	대여금	'16.11.10	'17.01.11
16	서울중앙	16가단5267213	대여금	'16.11.10	'16.12.20
17	서울중앙	16가단5269455	대여금	'16.11.10	'17.01.25
18	서울중앙	16가단5269592	대여금	'16.11.10	'17.01.11
19	서울중앙	16가합562088	추심금	'16.10.18	'17.07.19
20	서울중앙	17가단5180740	대여금	'17.09.20	'18.01.24
21	서울중앙	17가소6243013	대여금	'17.05.23	'18.01.26
22	서울중앙	17가합561365	소유권말소회복등기	'17.09.06	'18.01.26
23	서울중앙	17차전231959	대여금	'17.05.29	'17.06.16
24	서울중앙	17차전30671	대여금	'17.01.18	'17.03.13
25	서울중앙	19가단5015321	소유권이전등기	'19.01.22	'20.04.21
26	서울중앙	19가단5017471	소유권이전등기	'19.01.24	'20.01.03
27	서울중앙	19가합504533	사해행위취소	'19.01.31	'19.11.07
28	서울중앙	19가합557483	추심금	'19.08.20	'19.09.04
29	서울중앙	19차전467365	대여금	'19.10.29	'19.11.01
30	서울중앙	19차전470049	대여금	'19.10.31	'20.03.13
31	서울중앙	20가단5045113	대여금	'20.02.14	'20.06.10
32	서울동부	19가합111170	추심금	'19.8.20	'20.12.10
33	서울회생	19회확100132	채권조사확정재판	'19.07.09	'20.01.21
34	인천지법	16가단256233	소유권이전등기	'16.12.21	'17.11.30
35	인천지법	18가단215861	소유권이전등기	'18.03.22	'20.07.03
36	대전지법	10나18179	근저당권이전/말소	'10.12.03	'13.10.24
37	대전지법	15가단207683	사해행위취소	'15.04.09	'18.11.08

<관련 규정>

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① ~ ④ (생략)

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다

⑥ ~ ⑧ (생략)

파산재단 소송정보 공유 활성화 방안

2. 활성화 방안

[4] 소송판결문 관리 강화

- (관리현황) '06년 이후 재단 소송은 약 32,000건으로 판결문 활용을 극대화하기 위한 체계적인 관리가 필요
- (관리강화) 매월 소송판결문 등록 및 내용 오류 여부 등에 대한 점검·지도 실시
 - '17년말까지 재단의 판결문 등록을 마무리하는 한편 판결문 등록 관리체계 정착을 위해 업무 수행조사시 중점 지도

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관										
6	금융거래정보 제공 통지 비용 미청구 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 “법”)에 따라, 세무서 등에 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료(이하 “거래정보등”)를 제공하고 있습니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 법 제4조(금융거래의 비밀보장) 제1항에 따라, 요청기관에 거래 정보등을 제공한 경우, 명의인에게 관련 내용을 통지하여야 하며 통지비용은 요청기관에 청구하여 징수하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 감사 대상기간 중 380건의 통보비용 수령을 완료하지 않고, 감사 대상기간 중 특정 기간(17.9~12월)의 통보비용은 관리하지 않은 사실이 있습니다. <u>거래정보등 통보비용 미수령 현황(건)</u> <table><tr><th>'18년</th><th>'19년</th><th>'20년</th><th>'21년</th><th>합계</th></tr><tr><td>191</td><td>183</td><td>5</td><td>1</td><td>380</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 통보비용 청구완료('21.5.28)	'18년	'19년	'20년	'21년	합계	191	183	5	1	380	파산재단 한국 저축은행
'18년	'19년	'20년	'21년	합계									
191	183	5	1	380									

<관련 규정>

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

제4조의2(거래정보등의 제공사실의 통보) ① ~ ③ (생략)

④ 제1항에 따라 금융회사등이 거래정보등의 제공사실을 명의인에게 통보하는 경우에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4조제1항에 따라 거래정보등의 제공을 요구하는자가 부담한다.

⑤ (생략)

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
7	매도가능증권 평가손익 회계처리 미흡 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무개요 파산관재인(代)은 저축은행 파산재단은 「상호저축은행업 감독규정」 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」 따른 정당한 회계처리를 해야 합니다. 나. 관계법령·규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「상호저축은행업 감독규정」 제37조(회계기준등) 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」 제34조(회계처리 세부기준 등)에 따라, 유가증권이 시장성이 있는 경우 공정가치로 평가하고, 그 유가증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 관련 기타포괄손익누계액을 일괄하여 당기손익에 반영하여야 합니다. 다. 감사결과 확인된 문제점 그러나, 한국저축은행 파산재단의 경우 2013년도에 계상한 매도가능증권 평가손익을 감사 착수일 현재까지 연도별 후속 측정 관리하지 않고, 관련 평가 손익을 처분 시점에 제거하지 않은 사실이 있습니다.	파산재단 한국 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																					
		매도가능증권 현황(재무상태표) (단위 : 천원) <table><tr><th>구분</th><th>'13.6월</th><th>'17.12월</th><th>'18.12월</th><th>'19.12월</th><th>'20.12월</th><th>'21.4월</th></tr><tr><td>장부 가</td><td>1,525,287</td><td>497,076</td><td>112,905</td><td>730</td><td>730</td><td>730</td></tr><tr><td>평가 손익</td><td>-2,188</td><td>-2,188</td><td>-2,188</td><td>-2,188</td><td>-2,188</td><td>-2,188</td></tr></table> 2. 조치 사항 감사기간 중 매도가능평가손익 정리 완료 (‘21.5.27)	구분	'13.6월	'17.12월	'18.12월	'19.12월	'20.12월	'21.4월	장부 가	1,525,287	497,076	112,905	730	730	730	평가 손익	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188	
구분	'13.6월	'17.12월	'18.12월	'19.12월	'20.12월	'21.4월																		
장부 가	1,525,287	497,076	112,905	730	730	730																		
평가 손익	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188	-2,188																		

<관련 규정>

상호저축은행업 감독규정

제37조(회계기준등) ①, ② 생략

- ③ 한국채택국제회계기준 또는 이 규정 및 「일반기업회계기준」에서 정하지 않은 회계처리, 계정과목의 종류와 배열순서 등 세부기준은 감독원장이 정하는 바에 따른다.

상호저축은행업 감독업무 시행세칙

제34조(회계처리 세부기준 등) ① 감독규정 제37조제2항의 규정에 의한 회계처리의 세부기 준은 별표 4 및 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」에 따른다.

- ② 상호저축은행의 회계처리의 표준화 등을 위하여 중앙회회장은 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」 및 감독규정과 이 세칙이 정하는 바에 따라 상호저축은행의 회계처리에 대한 업무지도를 할 수 있다.

[별표4] 일반기업회계기준(제34조 관련)

유가증권의 최초 측정과 후속 측정

- 6.30 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가한다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 자본증권의 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가한다.

공정가치의 변동

- 6.31 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익항목으로 처리한다. 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고, 당해 유가증권에 대한 기타포괄손익누계액은 그 유가증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영한다.

모 범 사 례

번호	1		
관련기관	파산재단 한국저축은행	소관부서	회수총괄부
제 목	매각 장애요인의 적극적인 극복을 통한 회수극대화		

1. 개 요

- 파산재단 한국저축은행은 선순위 지상권 문제, 재개발 추진위·시행 대행사 등의 민원, 신탁담보물 환경 악화에 따른 안전문제 등 담보 처분·채권 매각 추진의 장애요인들에도 불구하고,
 - 적극적인 현장 점검을 통한 환경 개선 및 안전관리 강화, 지속적인 악성민원에 대한 적극적인 대응, 적극적인 매수의향자와의 협의 및 공사와의 협업을 통해 총 203억원 회수

2. 주요 내용 및 성과

- 채무자 랜드마크홀딩스(주)의 담보신탁부동산 청주시 사직동 소재 주상복합아파트 사업부지는 차주사(시행사) 부실화 후 조합 추진위 주민과 연계한 시행사 난립 및 민원* 등으로 장기간 사업추진 중단

* 도시환경정비사업 추진위원회 및 다수의 시행대행사가 "우선매수청구권 확인의 소", "매각절차중지가처분"을 신청하는 등 악성 민원 지속

【대출 및 담보내역】

('20.10월말 기준, 단위:억원)

차주	재단	대출			담보내역 (청주시 서원구 사직동)	감정가	우선 수익권	근저당
		원금	이자	합계				
랜드마크홀딩스(주)	한국	80	135	215	235-1 등 75필지 (17,577.7m ²) 및 지상건물	212	112	104
	진흥	80	136	216			112	104
	경기	130	220	350	※ 사직동 231-1 등 62필지 (12,652m ²)는 공동 1순위 근 저당권 및 지상권 추가 설정		182	169
	솔로몬	117	247	364			154	143
합계		407	738	1,145		212	560	520

- 파산재단 한국저축은행은 악성 민원 및 제소에 적극 대응하는 한편 매수의향자들에 대한 적극 설명

○ 또한, 채무자가 사업추진을 위한 조합 설립 요건 충족을 위하여 사업부지에 설정한 선순위 지상권(지상권자 62명) 말소 문제로 신탁공매 및 대출채권 매각이 지속 유찰*

* 신탁공매 총 9회차 진행('15.11.19.)하였으나 최종 유찰(최저가 183억원) 되었고, 대출채권매각('18.01.10) 총 7회차 진행 하였으나 최종유찰(최저가 133억원)

- 파산재단 한국저축은행은 매각금액을 낮추자는 대주단 의견에 적극 반대하고 매수의향자 약 17개 업체와 지속적인 협의 및 상담을 통하여 담보사업장의 사업성을 적극 홍보

○ 한편, 담보사업장 총 75필지, 건물(단독주택, 모텔 등) 38개동 슬럼화(우범지역) 되어 가면서 담보가치 하락요인이 발생 됨에 따라,

- 파산재단 한국저축은행은 현장 점검*을 통해 관할 구청 등과 공조하여 빈 건물 출입문 폐쇄, 노숙자 퇴거, 불법투기 쓰레기처리, 폐 부탄가스통 제거 등 담보부동산 매각가치 제고를 위한 안전관리 강화조치 실행

* '18.11월 ~ '20.08월의 기간 동안 6회 이상 현장점검 및 안전관리조치

➔ 대출채권 재매각 추진 2회차에 유찰 되었으나, 2회차 유찰가로 수의계약 요청이 접수 되고, 보증금이 납부됨에 따라 자산양수도 계약 체결*('21.2.10)

- 동 매각을 통해 파산재단 한국저축은행 등 4개 재단이 사업성 평가금액(청산가치)인 140.6억원 대비 약 60억원 높은 203억원 회수 성과

* '21.4.12일 잔금 수령 완료 후 매매 계약 종결

2021년 제6차 감사결과심의회 심사기록부

2021년 6월 15일

팀 장	실 장
	

감사구분	종합감사	감사대상부서 등	파산재단 한국저축은행
실시기간	'21.5.24~5.28	대상 기간	직전감사 종료일~감사일 현재
감사반 구성 : 감사팀장 등 7명			
일련번호	처분종류	지적 내용	
1	주의	경매사건의 권리신고 및 배당요구 불철저	
2	주의	근저당권설정 부동산의 채권 회수 지연	
3	주의	위탁채권 관리 불철저	
4	주의	불필요한 법적조치 비용 지출	
5	주의	담보제공 공탁금 회수지연	
6	주의	담보신탁부동산 관련 제세공과금 체납	
7	주의	소송확정 채권에 대한 회수 절차 지연	
8	현지시정	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 미이행	
9	현지시정	채무조정 승인 내역에 대한 사후관리 미흡	
10	주의	재산조사 실시 대상자선정 업무 불철저	
11	현지시정	담보부동산에 대한 화재보험 가입 등 관리 불철저	
12	현지시정	소송비용액 확정 결정 신청 미이행	
13	현지시정	파산재단 소송기록 관리 미흡	
14	현지시정	금융거래정보 제공 통지 비용 미청구	
15	현지시정	매도가능증권평가손익 회계처리 지연	
16	주의	예치금 잔액증명 등 관리 불철저	
17	주의	파산재단 보유자금 운용기준 미준수	
18	주의	보유자산 상각 및 포기 결과 보고 지연	
19	면책사항	경매 배당기일 미참석 등으로 인한 배당금 회수 지연	
심의 의견 : <별첨> 감사결과심의회 의사록 참조			
심의 결과 : 원안 의결 (재적인원 7명, 찬성 7명, 반대 0명)			
참 석 자 : 감사실장 지창우, 감사팀장 유성기, 감사기획팀장 황우진, 변호사 유재혁, 수석책임역 권오성, 차장 박광석, 선임조사역 김아라			